



P U T U S A N

Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VOKING ALIYANTO bin SUROSO**;
Tempat Lahir : Penerokan;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 14 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Penerokan RT.16, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 19 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VOKING ALIYANTO bin SUROSO bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit truk Isuzu Gyga warna putih Nomor Polisi BH 8631 MN; Dirampas untuk Negara;
 2. 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi;
 3. 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas $\pm$ 10.000 liter; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb tanggal 17 Desember 2020 yang amar lengkap sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VOKING ALIYANTO bin SUROSO bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan Pertama;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit truk Isuzu Gyga warna putih Nomor Polisi BH 8631 MN; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi;
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas $\pm$ 10.000 liter; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PTJMB tanggal 16 Februari 2021 yang amar lengkap sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb, tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai Amar Putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta tentang Penetapan Status Barang Bukti berupa "1 (satu) unit truk Isuzu Gyga warna putih Nomor Polisi BH 8631 MN sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa VOKING ALIYANTO bin SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut minyak mentah tanpa izin usaha pengangkutan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021



dari pihak yang berwenang", sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
"1 (satu) unit truk Isuzu Gyga warna putih Nomor Polisi BH 8631 MN";

Dirampas untuk Negara;

- 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas $\pm$ 10.000 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 600/Akta Pid.Sus/LH/2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan materiil Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup "Mengangkut minyak mentah tanpa izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang" dikarenakan Terdakwa atas perintah dari Joko telah membawa atau mengangkut minyak mentah sebanyak $\pm$ 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Isuzu Gyga warna putih Nomor Polisi BH 8631 MN untuk dibawa ke Desa Bedikari Batas Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan dalam proses pengangkutan tersebut senyatanya Terdakwa tidak memiliki izin yang sah *in casu* Izin Usaha Niaga Migas terlebih lagi tujuan Terdakwa mengangkut dan membawa minyak mentah tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena faktanya Terdakwa hanyalah seorang sopir yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021



bekerja atas perintah majikan dengan harapan menerima upah angkut ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sementara perintah untuk mengangkut minyak mentah tersebut adalah atas perintah/suruhan Joko dengan menyerahkan uang sebesar Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak yang akan diangkut dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah angkut. Terdakwa membawa minyak mentah tersebut setelah mengantar/bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk itu beralasan mengurangi pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa hanya sopir yang hanya mengharapkan upah/jasa yang diberikan, bukan pemilik minyak mentah yang diangkutnya;

- Bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih Nomor Polisi BH 8631 MN perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih Nomor Polisi BH 8631 MN adalah untuk mengangkut cairan hitam yang ternyata bukan sebagai alat melakukan kejahatan sehingga beralasan hukum terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih Nomor Polisi BH 8631 MN dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PTJMB tanggal 16 Februari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb tanggal 17 Desember 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021



Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **VOKING ALIYANTO bin SUROSO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PTJMB tanggal 16 Februari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb tanggal 17 Desember 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih Nomor Polisi BH 8631 MN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2021** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021